

Comune di Afragola

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I Principi Generali

Art. 1

Comune di Afragola – Città d'Europa

Autonomia

1. Il Comune di Afragola è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle Leggi della Repubblica, che ne determina le funzioni, nonché dal presente Statuto.

Esso rappresenta, gli interessi e promuove lo sviluppo sociale ed economico della comunità vivente ed operante sul proprio territorio, nel rispetto della natura e dell'ambiente, operando per gli ideali di pace tra le nazioni, i gruppi sociali, i popoli. È titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con Legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

2. Il Comune, ispirandosi alla Costituzione ed alla "Carta Europea" dell'autonomia locale e nell'ambito della propria autonomia, opera per promuovere localmente l'attuazione dei fondamentali principi di uguaglianza, di libertà, di difesa della vita e di pari dignità sociale dei cittadini, nonché dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia come partecipe della realtà associata, ai fini di un completo sviluppo della personalità. Esso conforma la propria azione al principio della solidarietà nei confronti dei soggetti svantaggiati, operando per il superamento degli squilibri economici e sociali esistenti nel proprio territorio.

3. A tale proposito, in particolare, il Comune:

a) adotta concrete iniziative a tutela dei soggetti portatori di handicap e promuovere le condizioni per garantire la salute di tutti i cittadini;

b) ispira la propria attività al principio della solidarietà verso le persone anziane e della loro valorizzazione nella società;

c) opera per garantire la "Pari Opportunità" tra i sessi, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'effettiva realizzazione della donna nella società;

d) interviene per la diffusione della cultura, dello sport e della promozione sociale, mirando: al superamento di ogni forma di analfabetismo, al diritto effettivo allo studio dei cittadini e alla realizzazione di un sistema educativo che assicuri a tutti ed a tutte le età eguali opportunità di istruzione e di cultura;

e) nello spirito della convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, si impegna per la tutela dei diritti dei bambini e dei minori;

f) opera per la tutela delle minoranze etniche, linguistiche, religiose e l'integrazione tra culture diverse nel rispetto della loro specificità;

g) promuove la tutela della vita umana, in ogni momento e condizione della sua esistenza; adotta concrete iniziative a tutela della persona e della famiglia;

h) riconosce i valori ambientali del territorio come obiettivo generale della propria azione amministrativa stabilisce rapporti di collaborazione con i Comuni del comprensorio per una crescita armoniosa ed equilibrata del territorio, nell'ambito delle competenze attribuitegli dalla legge, promuove e sostiene interventi e progetti di recupero ambientale, naturale, di riqualificazione dell'estetica cittadina adotta tutte le misure per contrastare e ridurre

l'inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e garantire la salubrità dei luoghi di lavoro, opera per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

i) adotta concrete iniziative a favore dello sviluppo occupazionale, incentiva un percorso formativo, attraverso forme di collaborazione e partecipazione non in contrasto con le leggi nazionali e comunitarie, per l'inserimento nel tessuto produttivo locale dei cittadini diversamente abili, valorizza la rete dei servizi ed infrastrutture, attiva tavoli di concertazione con tutti i soggetti presenti sul territorio al fine di promuovere iniziative tendenti a sviluppare un sistema di imprese tecnologicamente avanzate, sostiene l'artigianato locale, tutela gli esercizi commerciali prevedendo agevolazioni e fissando vincoli e prescrizioni urbanistiche. Interviene per offrire opportunità di lavoro e progetti

formativi ai cittadini in cerca di occupazione, agevola l'associazionismo cooperativo e consortile;

l) si attiva con l'ausilio di tutti gli strumenti previsti per garantire la massima partecipazione dei cittadini alle scelte politiche ed alla attività amministrativa;

m) promuove la valorizzazione del lavoro nella società ed individua, al proprio interno, procedure atte a favorire la partecipazione dei lavoratori alla realizzazione degli obiettivi e della modalità di gestione in un quadro di responsabilità e di merito;

n) promuove, iniziative volte a definire forme, di collaborazione economica, sociale e culturale con gli organismi comunitari nell'ambito dei principi e delle finalità della Carta Europea delle Autonomie Locali;

o) rende effettivo il diritto alla partecipazione politica e amministrativa garantendo una informazione completa ed accessibile a tutti sull'attività svolta direttamente dal Comune o dalle strutture a qualsiasi titolo esso partecipi.

Art. 2

Territorio

1. Il territorio del Comune di Afragola confina con quello dei seguenti Comuni:

Casoria, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Acerra.

2. Il Comune ha la sede nel palazzo civico di Afragola. Gli organi del Comune possono eccezionalmente riunirsi in luogo diverso dalla propria sede.

Art. 3

Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha, come suo simbolo distintivo, lo stemma d'oro alla mano di carnagione impugnante quattro fragole fruttate di rosso fogliate di verde, riconosciuto con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 1945.

2. Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del Gonfalone autorizzato dal Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1999.

3. Il Comune di Afragola si fregia del titolo di "Città", concesso con Regio Decreto del 06 settembre 1935.

CAPO II

Attività Normativa

Art. 4 **Statuto**

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, e nell'ambito della Costituzione e dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e della Regione. Ad esso devono conformarsi i

Regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.

2. L'entrata in vigore di Leggi nuove, in materia di ordinamento dei Comuni e di disciplina dell'esercizio delle funzioni a essi conferite che rappresentano principi costituenti limite inderogabile

per l'autonomia normativa del Comune, abroga le norme statutarie con essa incompatibili.

3. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle Leggi suddette.

Art. 5

Regolamenti e atti deliberativi

1. Il Comune esercita la potestà regolamentare nel rispetto della Legge, dello Statuto e della normativa comunitaria.

2. Affinché un atto generale possa avere valore di Regolamento, esso ne deve recare la relativa intestazione.

3. I Regolamenti entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della delibera di approvazione. Per motivi particolari può essere prevista un'entrata in vigore diversa.

4. Gli atti deliberativi devono essere emanati nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari.

5. La non ottemperanza ai disposti regolamentari e alle relative ordinanze sono punite con sanzioni amministrative con le modalità e la tempistica definiti negli stessi regolamenti.

Art. 6

Riparto competenze

1. L'attribuzione delle competenze agli Organi dell'Ente, ivi comprese quelle previste dalla vigente

normativa, per l'esercizio delle funzioni proprie, attribuite o delegate sono disciplinate, nel rispetto

della normativa prevista dal Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000.

2. Salvo le attribuzioni già espressamente previste dal Testo Unico degli Enti Locali e dallo Statuto la

qualificazione della natura degli atti fra quelli di indirizzo e di controllo e quelli di gestione è attività di

competenza del Consiglio comunale. La stessa è sottoposta a verifica ed alle eventuali modifiche che si

rendessero necessarie periodicamente su iniziativa della Giunta o su richiesta di almeno 1/3 dei

Consiglieri comunali assegnati e da parte del Consiglio.

3. Il riparto delle competenze attribuite al Segretario, ai Dirigenti e al Direttore generale definiti dal

Regolamento di cui al comma 2 è disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei

Servizi.

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

Consiglio Comunale

Art. 7

Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è diretta espressione della comunità locale che, riunita in corpo elettorale, lo

elegge secondo la disciplina stabilita dalla Legge.

2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di

indirizzo politico e amministrativo del Comune ed esercita il potere di controllo sulla sua attuazione.

3. Le funzioni e le competenze del Consiglio non possono essere delegate ad altri Organi comunali.

4. Il Consiglio comunale ha autonomia funzionale nell'ambito degli stanziamenti assegnati in bilancio,

dispone di una propria dotazione strumentale e di personale, secondo le norme previste dal Regolamento del Consiglio e delle attività consiliari.

5. L'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio, delle sue Commissioni e degli altri Organi che

lo compongono è stabilita, nel rispetto dei principi dello Statuto, dal Regolamento del Consiglio e delle

attività consiliari, da approvarsi a maggioranza dei Consiglieri assegnati.

6. Fino all'approvazione del Regolamento di cui al precedente Comma, restano valide le disposizioni

del Regolamento vigente, se non in contrasto con la Legge ed il presente Statuto.

7. Quale organo di indirizzo e controllo, il Consiglio Comunale si adopera affinché l'azione amministrativa comunale si svolga nel rispetto dei principi di legalità, correttezza e buona amministrazione e seguendo criteri di economicità ed efficienza.

Art. 8

Composizione e durata in carica

1. La composizione del Consiglio comunale, nonché la durata in carica, la posizione giuridica, le cause

di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei suoi componenti sono disciplinate dalla Legge.

2. Il Consiglio comunale rimane in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi ad adottare, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, gli atti urgenti e improrogabili.

Art. 9

Entrata in carica dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano il Comune senza vincolo di mandato ed entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surroga, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. La convalida dell'elezione dei Consiglieri è effettuata come primo atto nella prima adunanza del Consiglio comunale.
3. La prima adunanza deve essere convocata entro il termine perentorio dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione, in caso di inosservanza del termine di convocazione provvede il Prefetto.
4. La prima seduta è convocata dal neo eletto Sindaco e presieduta dal Consigliere anziano o suo sostituto ai sensi del successivo articolo 10 fino all'elezione del Presidente del Consiglio e dell'Ufficio di Presidenza.
5. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio neo eletto, con la comunicazione da parte del Sindaco dei componenti della Giunta comunale.
6. Con la periodicità stabilita dal Regolamento di contabilità, il Consiglio comunale definisce, adegua e verifica l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e degli Assessori.

Art. 10

Consigliere Anziano

1. In tutti i casi in cui la Legge, lo Statuto o i Regolamenti fanno riferimento al Consigliere anziano per conferirgli determinati poteri o funzioni, si intende per tale colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale, unitamente alla lista, con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati Consiglieri.
2. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere la prima adunanza del Consiglio neo eletto, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata come sopra, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 11

Il Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio comunale ha un proprio Presidente, che è eletto al suo interno nella prima seduta successiva alle elezioni, subito dopo la convalida degli eletti.
2. All'elezione del Presidente si provvede con votazione a scrutinio segreto. È eletto il Consigliere che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti espressi dai Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale procede altresì all'elezione di due Vice Presidenti con le modalità dell'elezione previste dal Regolamento del Consiglio comunale.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori,

facendo osservare il Regolamento del Consiglio e delle attività consiliari.

5. Sulla base del Regolamento del Consiglio e delle attività consiliari, egli convoca il Consiglio

comunale, ne dirige le discussioni, mantiene l'ordine, concede la facoltà di parlare, pone le questioni,

stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama i risultati, assicura un'adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, così

come previsto dalla normativa e dal Regolamento.

Art. 12

Dimissioni e decadenza dei Consiglieri

1. I casi di dimissioni e di decadenza dei Consiglieri comunali sono disciplinati dalla Legge vigente.

Art. 13

Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. Il Consigliere, secondo le direttive previste dal Regolamento del Consiglio e delle attività consiliari:

a) ha diritto d'iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio;

b) ha diritto di presentare interrogazioni, ed ogni altra domanda di sindacato ispettivo, al Sindaco o agli

Assessori da lui delegati;

c) ha pieno accesso, al fine di ottenere informazioni utili per l'espletamento del proprio mandato, agli

uffici del Comune, alle Istituzioni, alle Aziende da esso dipendenti e alle Società di partecipazione

comunale, senza che sia opposto il segreto d'ufficio, ad eccezione dei casi previsti dalla Legge dello

Stato;

d) ha diritto di ottenere copia degli atti del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende da esso dipendenti, nonché delle Società a partecipazione comunale e dei relativi atti preparatori.

2. Il regime delle aspettative, dei permessi, delle missioni e dell'erogazione dei compensi, del regime

assicurativo è disciplinato dalla Legge e secondo le modalità ed i limiti fissati dal

Regolamento del

Consiglio e delle attività consiliari;

3. I Consiglieri sono tenuti al segreto sulle informazioni, sui documenti e sugli atti ottenuti nell'esercizio delle loro prerogative nei casi specificamente previsti dalla Legge.

4. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri, al momento dell'elezione o della nomina e per ogni anno

del mandato, sono tenuti a rendere pubbliche, mediante deposito di dichiarazione, i seguenti documenti

presso la segreteria generale del Comune e secondo le modalità previste dalla Legge:

a) la propria situazione reddituale e patrimoniale (redditi imponibili, diritti reali su beni immobili o su

beni mobili registrati, azioni e quote di partecipazioni societarie, indennità di amministratori o di

sindaci di società, ecc.);

b) la propria situazione associativa, con l'indicazione della natura e degli scopi delle associazioni od organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di non appartenenza a società segrete.

Art. 14

Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri comunali si costituiscono in Gruppi consiliari, in conformità a quanto stabilito dal

Regolamento del Consiglio e delle attività consiliari, i rispettivi Capigruppo sono nominati secondo le

norme sancite dal "Regolamento del Consiglio Comunale".

2. Fino alla comunicazione ufficiale alla segreteria generale del nominativo dei Capigruppo, gli

adempimenti e quanto altro previsto dalla normativa vigente per i Capigruppo stessi, sono effettuati nei

confronti di colui che, nella medesima lista, ha ottenuto il maggiore numero di voti.

3. Per lo svolgimento delle loro funzioni, i Gruppi consiliari sono dotati di una propria sede e dispongono di locali, attrezzature servizi ed autonomia finanziaria, secondo i criteri dettati dal

Regolamento del Consiglio e delle attività consiliari.

4. Ai Gruppi consiliari è inoltre garantita, secondo le modalità stabilite nel Regolamento del Consiglio

e delle attività consiliari, l'assistenza giuridica, tecnica e amministrativa necessaria all'espletamento

delle proprie funzioni.

Art. 15

Conferenza dei Capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo.

2. Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio ed è composta dai Capigruppo consiliari, nominati dai

rispettivi Gruppi, e dal Sindaco o suo delegato. La conferenza può avvalersi anche della consulenza

tecnica del Segretario comunale.

3. La Conferenza dei Capigruppo assolve a tutte le funzioni previste dal "Regolamento del Consiglio

Comunale";

Art. 16

Programmazione dei lavori – Ordine del Giorno

1. Il Consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, anche

attraverso l'eventuale articolazione in sessioni.

2. L'ordine del giorno è predisposto dal Presidente del Consiglio, secondo le modalità stabilite dal

"Regolamento del Consiglio e delle attività consiliari".

Art. 17

Convocazione e presidenza del Consiglio.

Consiglio comunale ordinario e Consiglio comunale ispettivo

c) gli atti e i provvedimenti concernenti il personale comunale o degli Enti, Aziende e Istituzioni

dipendenti o partecipate;

d) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti;

e) le elezioni, le nomine, le revoche e le decadenze;

f) il piano regolatore comunale;

g) gli atti vincolati meramente esecutivi di disposizione di Legge o di Regolamento.

2. Non è ammessa l'iniziativa di atti o regolamenti tendenti a restringere i diritti delle minoranze

etniche e religiose e la loro tutela.

Art. 64

Copertura finanziaria

1. La proposta di iniziativa popolare la cui approvazione importi nuove o maggiori spese deve

indicare, a pena di inammissibilità, i mezzi per farvi fronte.

2. A tale scopo, il Regolamento prevede garanzie affinché gli uffici comunali forniscano ai promotori

la più ampia collaborazione, nonché speciali agevolazioni per l'accesso a tutti i dati e le informazioni

necessarie.

Art. 65

Ammissibilità ed esame della proposta di iniziativa popolare

1. Il giudizio sull'ammissibilità della proposta è svolto, entro novanta giorni dalla presentazione, dal

collegio dei garanti in contraddittorio con una delegazione di due rappresentanti dei promotori.

2. Può essere deliberata l'inammissibilità dell'iniziativa soltanto per motivi di illegittimità.

3. Il Regolamento, nel rispetto dei principi contenuti nello Statuto, disciplina il procedimento per la

discussione della proposta di iniziativa popolare, prevedendo che questa sia discussa dal Consiglio

comunale, nel testo dei proponenti, non oltre sessanta giorni dall'intervenuto giudizio di ammissibilità.

4. Qualora entro tale termine sulla proposta non sia stata adottata alcuna determinazione, essa è iscritta

di diritto all'ordine del giorno del Consiglio comunale e discussa nella prima seduta, con precedenza su

ogni altro argomento.

5. La discussione deve concludersi con una votazione sul merito della proposta, da adottarsi entro il

termine perentorio di sessanta giorni, decorsi i quali, la proposta si intende respinta. L'esito della

votazione deve essere tempestivamente comunicato ai rappresentanti dei presentatori.

CAPO IV

Consultazioni Popolari e Referendum

Art. 66

Consultazioni Popolari

1. Il Comune, previa deliberazione consiliare, può promuovere, in vista dell'esercizio delle proprie funzioni, forme di consultazione della popolazione dirette a conoscere gli orientamenti della comunità

amministrata su specifici problemi, secondo le modalità di volta in volta ritenuta più idonee.

Art. 67

Referendum Consultivo

1. Il Sindaco indice referendum consultivo quando ne sia fatta richiesta da due terzi dei componenti del

Consiglio o dai 7/100 degli elettori del Comune.

2. Il referendum può essere richiesto in ordine a qualsiasi argomento su cui il Consiglio comunale ha

competenza deliberativa, salvo che sulle materie di cui ai precedenti Articoli e previste dalla Legge.

3. Esso consiste nel sottoporre all'elettore un quesito, formulato in modo chiaro, conciso ed univoco,

con il qual è prospettata la scelta tra due o più opzioni, sino ad un massimo di quattro, relative allo

stesso oggetto.

4. Qualora la proposta referendaria comporti nuove o maggiori spese, si applicano le disposizioni di

cui ai precedenti Articoli.

5. Il referendum di cui al presente Articolo non si tiene nel caso in cui, prima della sua indizione, il

Consiglio comunale deliberi conformemente alla richiesta referendaria.

Art. 68

Ammissibilità del Referendum

1. Il giudizio di ammissibilità del referendum comunale è svolto, anteriormente alla raccolta delle

firme da parte dei promotori, dal comitato dei garanti, secondo le modalità e le procedure previste dal

Regolamento, nell'ambito dei principi fissati dallo Statuto.

2. Il comitato dei garanti è composto dal Segretario comunale, dal difensore civico comunale e da un

membro nominato dal Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, all'interno di una terna di nominativi scelti tra soggetti con esperienza in materie economico

–

giuridico comprovata dal possesso della laurea in materie economico – giuridiche o equipollenti.

3. Il Regolamento prevede che il giudizio di ammissibilità si svolga in contraddittorio con i promotori.

4. Il comitato dei garanti può concordare con i promotori le modifiche del quesito che si siano rivelate

necessarie all'unico fine di renderlo ammissibile.

5. Può essere deliberata l'inammissibilità del referendum esclusivamente per motivi di legittimità.

Art. 69

Effetti giuridici del Referendum

1. Il Consiglio comunale discute l'esito della consultazione entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati. Trascorso tale termine, l'argomento è iscritto di diritto all'ordine del giorno e discusso nella

prima seduta con precedenza su ogni altro.

2. Entro ulteriori sessanta giorni dalla scadenza di cui al precedente Comma, il Consiglio comunale

delibera sulla materia oggetto della consultazione referendaria.

Art. 70

Raccolta e verifica delle firme, indizione del Referendum

1. Le modalità per la raccolta e la verifica delle firme e per l'indizione e lo svolgimento del referendum sono stabilite dal Regolamento.

TITOLO VII

DECENTRAMENTO

Art. 71

Consulte di Quartiere

1. Il Comune promuove la nomina di Consulte di quartiere, secondo le norme dell'apposito Regolamento, quali Organismi di partecipazione, aggregazione ed iniziativa dei cittadini.

2. Possono far parte della Consulta rappresentanti dei partiti e delle associazioni ricreative, culturali,

sportive, di organizzazione del tempo libero presenti sul territorio ricadente nella zona o nel quartiere.

La Consulta di quartiere elegge al suo interno il comitato che deve essere composto da non più di tre

persone.

Art. 72

Attribuzioni delle Consulte

1. Le Consulte possono avanzare proposte, petizioni, istanze all'Amministrazione comunale anche

attraverso il comitato. Su richiesta dell'Amministrazione comunale e secondo quanto espressamente

previsto dal 'Regolamento del Consiglio Comunale', le Consulte esprimono, partecipando ai lavori

consiliari pareri sull'emanazione di atti di rilevanza per i diversi quartieri.

TITOLO VIII

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 73

Ordinamento contabile

1. L'ordinamento contabile del Comune e la gestione delle entrate e delle spese previste in bilancio

sono disciplinati dalle Leggi, dallo Statuto e dal Regolamento di contabilità.

Art. 74

Bilancio di Previsione

1. Il procedimento di formazione e redazione del bilancio è disciplinato dal Regolamento di contabilità, in modo tale da consentire una lettura per programmi, servizi ed interventi.

2. Il bilancio annuale, corredato della relazione previsionale e programmatica, del bilancio pluriennale,

del piano degli investimenti e degli allegati, è predisposto dalla Giunta comunale, e presentata al

Consiglio per l'approvazione, secondo termini di Legge.

3. La Giunta comunale cura la fase di consultazione sulla proposta di bilancio.

4. Il Consiglio comunale nei termini previsti dalla Legge approva il bilancio di previsione con il voto

favorevole della maggioranza dei Consiglieri.

5. Il Regolamento di contabilità disciplina le variazioni che possono essere apportate al bilancio con un

procedimento di votazione diverso da quello previsto per la sua approvazione.

6. Le Aziende speciali e le Istituzioni del Comune deliberano il bilancio di previsione prima della

presentazione del bilancio comunale al Consiglio comunale.

Art. 75

Entrate

1. Nei limiti e con le modalità fissate dalle Leggi e dai Regolamenti comunali, il Consiglio comunale

definisce, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, le linee fondamentali della politica

fiscale e tariffaria da applicare nell'esercizio, ed approva i relativi provvedimenti di propria competenza.

2. La disciplina generale delle tariffe e dei corrispettivi per la fruizione dei beni e servizi comunali è

informata al criterio del tendenziale pareggio economico della gestione, tenuto conto della natura e

della rilevanza sociale del servizio.

3. I Dirigenti ed i Funzionari curano, nell'esercizio delle loro attribuzioni e sotto la loro personale

responsabilità, che le entrate afferenti gli uffici e servizi di rispettiva competenza siano accertate e

riscosse.

Art. Controlli 76

Interni

1. L'Amministrazione comunale predispone particolari forme di controllo tra cui:

a) il controllo di regolarità amministrativa, inteso a garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza, con riferimento alle Leggi, allo Statuto e ai Regolamenti comunali; sono esclusi in base al

vigente ordinamento altre forme di controllo di legittimità non previste espressamente da disposizioni

di Legge al fine di non aggravare il procedimento amministrativo;

b) il controllo contabile concernente la rispondenza dell'attività amministrativa alle norme contabili e

alla corretta gestione delle risorse economiche;

c) il controllo di gestione, inteso a verificare efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto

tra costi e risultati;

d) il controllo concernente la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o

titolare di risorse e di compiti di gestione inteso a promuovere la conferma o la rimozione del personale, negli incarichi affidatigli, nonché quale presupposto per l'erogazione di premi e indennità di

risultato;

e) il controllo strategico concernente la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di

attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di

congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti – inteso a supportare l'attività di programmazione strategica e di indirizzo politico – amministrativo proprie degli Organi istituzionali.

2. I controlli indicati al Comma precedente sono espletati con modalità, periodicità che saranno

disciplinati da apposito Regolamento comunale da emanarsi successivamente I risultati di ciascun tipo

di controllo possono essere utilizzati per completare verifiche ed analisi di altri controlli ed essere

coordinati tra di loro.

Art. 77

Beni comunali

1. La fruizione dei beni comunali è riservata prioritariamente all'uso ed al servizio pubblico.

2. I beni comunali possono essere temporaneamente concessi a terzi nelle forme di Legge ed a titolo

oneroso, salvo i casi in cui per la rilevanza sociale del terzo non sia opportuno ricorrere al comodato

gratuito o al canone ricognitorio, secondo i criteri e le modalità stabiliti dalle Leggi dello Stato.

3. La Giunta comunale determina le modalità di utilizzazione dei beni comunali, cura la loro conservazione, gestione e redditività, individua nei responsabili dei servizi i consegnatari dei beni.

4. I consegnatari dei beni comunali sono personalmente responsabili della loro conservazione e

gestione.

5. Gli inventari dei beni mobili ed immobili debbono essere costantemente aggiornati e debbono

indicare la destinazione dei beni, il tipo di utilizzazione, gli eventuali uffici che li utilizzano, il valore

ed i redditi, anche figurativi, da essi derivanti.

6. Gli inventari devono inoltre contenere tutti quei dati che il Regolamento di contabilità prevede al

fine di evidenziare il grado di economicità nella gestione dei beni.

Art. 78

Conto Consuntivo

1. Il conto consuntivo e la relazione illustrativa sono presentati dalla Giunta al Consiglio comunale che

li approva entro il 30 giugno.

Art. 79

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il collegio dei revisori è organo per la vigilanza sulla regolarità economico-finanziaria dell'attività amministrativa del Comune e delle Istituzioni comunali.
2. Esso è nominato con le modalità previste dalla legislazione nazionale; ogni componente è prescelto acquisendo il curriculum dei professionisti designati.
3. Il Consiglio comunale procede alla elezione privilegiando i professionisti in ragione della loro specifica competenza in materia di amministrazione pubblica, ovvero di gestione e controllo della spesa pubblica ed in ragione delle garanzie che essi offrono di assoluta indipendenza e rettitudine.

Art. 80

Compiti dei Revisori

1. Le funzioni, le responsabilità e i compensi dei revisori sono determinati dalla Legge e dal Regolamento di contabilità.

Art. 81

Incompatibilità

1. Si applicano ai componenti del collegio dei revisori le norme sulle incompatibilità e sulle cause di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile per i revisori delle società commerciali e le norme sulle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge per la elezione a Consigliere comunale.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Art. 82

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con le maggioranze e le procedure previste dalla Legge, così come le modifiche allo stesso.
2. L'approvazione di qualsiasi modificazione dello Statuto comporta la riproduzione integrale del testo aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino, l'immediata percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportuna annotazione con quello originario.
3. Con l'entrata in vigore dello Statuto è automaticamente abrogata ogni precedente disposizione statutaria presente presso il Comune.
4. Tutti i Regolamenti comunali sono adeguati alle disposizioni del presente Statuto entro 6 (sei) mesi dalla sua entrata in vigore, sino a tale data continuano ad applicarsi le norme in essi previste che risultino compatibili con la Legge e con il presente Statuto.

5. Del presente Statuto è assicurata la conoscenza attraverso la divulgazione presso i cittadini, che risiedono nel Comune, le Associazioni e presso gli Enti e le persone giuridiche che vi hanno sede.

Art. 83

Norme transitorie e di attuazione

1. La Commissione consiliare competente, avvalendosi anche di consulenti esterni, effettua una

ricognizione di tutte le norme regolamentari approvate prima dell'entrata in vigore dello Statuto, al fine

di abrogarle espressamente, modificarle, adeguarle ovvero adattarle al nuovo ordinamento comunale,

pervenendo alla realizzazione di apposito Testo Unico regolamentare del Comune.

2. Ad un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio comunale si esprime sulle

eventuali modifiche che si ritengono necessarie.

3. La competente Commissione procederà con cadenza temporale, a formulare apposita proposta di

deliberazione da sottoporre al Consiglio comunale, per introdurre eventuali aggiornamenti dello

Statuto previsti dalla Legge.

Il Coordinatore delle Commissioni

Sig. Nicola D'Aniello

Il Segretario Generale

Dott. Mario Esti

Il Presidente della 1^a Commissione

Rag. Raffaele Falco

Il Presidente del Consiglio Comunale

Geom. Biagio Castaldo